



PUTUSAN

Nomor 862 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MOH FIKRI**, bertempat tinggal di BTN Korpri, Blok C1, Nomor 06, Kelurahan Kawatuna, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. **PT. KALCO PATRA ENERGI**, yang diwakili oleh Nadir selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Lombok Nomor 10, Kelurahan Kamonji, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Egar Mahesa, S.H., M.H., C.DM., C.Med, Advokat pada kantor Egar Mahesa & Partners yang beralamat di Jalan Dayodara Komplek BTN Bulu Bulava Indah Blok H Nomor 2, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan:

Tn. DJAMAL A TAHANG, bertempat tinggal di Jalan Manggis, Nomor 91, RT 001 RW 004, Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Abdul Rahman, S.H., dan kawan, Para Advokat pada kantor Hangga dan Partners yang beralamat di Perumahan Griya Tadulako Permai V, Blok J/05, Kelurahan Tondo, Kecamatan

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mantikulore, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Palu untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat keseluruhannya;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Tergugat II bertanggung jawab mengganti kerugian yang diterbitkan oleh Tergugat I;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan;
5. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II untuk membayar kerugian berupa nilai jual mobil Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), kehilangan penghasilan per hari Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), isi kios Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), pendapatan per hari Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), biaya pengurusan istri penggugat di rumah sakit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), sehingga total kerugian keseluruhan sebesar Rp263.200.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II secara tanggung renteng membayar *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga di laksanakan;
7. Menghukum Tergugat I dan/atau Tergugat II secara tanggung renteng

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2024



membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi kekurangan pihak (*plurium litis consortium*);
- II. Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*)

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Palu telah memberikan Putusan Nomor 128/Pdt.G/2022/PN.Pal pada tanggal 30 Maret 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi-eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian berupa nilai jual mobil Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), kehilangan penghasilan selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari Rp43.000.000,00 (empat puluh tiga juta rupiah), isi kios Rp58.000.000,00 (lima puluh delapan juta rupiah), pendapatan selama 172 (seratus tujuh puluh dua) hari Rp17.200.000,00 (tujuh belas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga total kerugian keseluruhan sebesar Rp. 223.200.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.410.000,00,- (satu juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya

Menimbang bahwa pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor 50/PDT/2023/PT PAL, pada tanggal 21 Juni 2023;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Juli 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juli 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 50/PDT/2023/PT PAL *juncto* Nomor 128/Pdt.G/2022/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 17 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Kasasi Pembanding untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah 50/PDT/2023/PT PAL tertanggal 21 Juni 2023 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Jika hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan kontra memori kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu tanggal 03 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

Bahwa, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 17 Juli 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palu tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ternyata akibat kelalaian dari Tergugat I dalam mengangkut gas elpiji milik Tergugat II, berakibat terjadinya peristiwa kebakaran di Jalan Manggis Kelurahan Donggala Kodi, Kecamatan Ulujadi, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, yang menyebabkan kerugian bagi Penggugat;
- Bahwa kerugian tersebut terdiri atas terbakarnya rumah dan kios beserta isinya dan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Suzuki Ertiga warna abu-abu metalik, jenis mini bus nomor polisi DP 1758 LF;
- Bahwa beralasan menyatakan Tergugat I, II secara tanggung renteng untuk membayar kerugian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Moh. Fikri dan PT. Kalco Patra Energi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. MOH. FIKRI** dan **2. PT. KALCO PATRA ENERGI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Afdil Azizi, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd/.

Ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn

Ttd/.

Agus Subroto, S.H., M.Kn

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Afdil Azizi S.H., M.Kn

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 862 K/Pdt/2024